



Av. De los Shyris N42-71 y Tomas de Berlanga

Correo: gerente@idkmanager.com – contabilidad@idkmanager.com

Teléfono 0984119294

Quito - Ecuador

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

En la ciudad de Quito, DM, a los 25 días del mes de ABRIL del año 2026, se reúnen de una parte el señor ALFONSO KUEN ARROYO, en representación de IDKMANAGER, con domicilio legal en la ciudad de Quito, con RUC 1756838551001, que en lo adelante se denominará EL ARRENDADOR y el Sr LUIS DANILO ORELLANA ARELLANO cedula de identidad 0201225323 en representación de SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA. con RUC 1791991591001 representada por él, que en adelante se denominará EL ARRENDATARIO.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para intervenir en este acto, así como el carácter y representación con que respectivamente lo hacen y, al efecto

EXPONEN

Que el ARRENDADOR se dedica de forma profesional al arrendamiento de bienes informáticos y que para la prestación de dicho servicio cuenta con los medios técnicos y humanos que le permiten el desempeño de estas tareas, de acuerdo a los mejores estándares marcados por el sector.

Que el ARRENDATARIO está interesado en recibir por parte del ARRENDADOR la prestación de dichos servicios en los términos y condiciones designados en el presente contrato, arrendando los equipos de computación que se describen en el cuerpo de este contrato y que en adelante se denominarán LOS EQUIPOS.

De acuerdo con lo expuesto, ambas partes de mutuo acuerdo suscriben el presente CONTRATO ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

IV. I.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular la relación jurídica entre las partes a la hora de establecer los términos del arrendamiento de los EQUIPOS que presta el ARRENDADOR y en los que tiene interés el ARRENDATARIO para utilizarlos en su beneficio a cambio de una contraprestación económica, tal y como se fija en los términos de este contrato.

EL ARRENDADOR se compromete a arrendar la cantidad de **2 (DOS)** computadoras junto a **1 (un)** monitor con la descripción que se anexa a este contrato en un ACTA DE ENTREGA / RECEPCIÓN

II.- OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR:

El ARRENDADOR garantiza que es el único y exclusivo titular de los equipos, siendo originales los programas, aplicaciones informáticas, y demás que pudieran ser objeto de arrendamiento, estando exentas de cargas o gravámenes de cualquier naturaleza o clase.

El ARRENDATARIO se compromete a entregar al ARRENDADOR en el domicilio que se acuerde entre ambos, los equipos descritos en el objeto de este contrato, en perfecto estado y listos para su funcionamiento.

III.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:

El ARRENDATARIO se compromete a cumplir con las condiciones económicas fijadas en el presente contrato como contraprestación por el servicio prestado por parte del ARRENDADOR.

El ARRENDATARIO facilitará al ARRENDADOR toda la información que fuera necesaria para que éste pueda prestar sus servicios, eximiéndolo de cualquier responsabilidad en el caso de que se produjeran retrasos en la prestación del servicio por dicha causa.



Av. De los Shyris N42-71 y Tomas de Berlanga

Correo: gerente@idkmanager.com – contabilidad@idkmanager.com

Teléfono 0984119294

Quito - Ecuador

El ARRENDATARIO se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen y son propiedad del ARRENDADOR, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias, y a no ceder, subarrendar, facilitar o permitir el acceso por ningún medio a cualquier tercero sin el previo consentimiento expreso y por escrito por parte del ARRENDADOR.

En ningún caso el ARRENDATARIO dará un uso abusivo, que objetivamente facilitara el deterioro de los equipos o que por cualquier circunstancia fuera distinto a las finalidades típicas descritas en el presente arrendamiento y será EL ARRENDATARIO el único y exclusivo responsable de todos los daños, perjuicios o responsabilidades que pudieran producirse o derivarse de dichas actividades.

El ARRENDADOR es el único responsable de la modificación o actualización de los equipos, por lo que el ARRENDATARIO se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto de modificación o actualización de los mismos sin el consentimiento expreso y por escrito del ARRENDADOR.

El ARRENDATARIO se compromete durante el tiempo que dure el presente contrato a embalar y enviar los equipos a las instalaciones del ARRENDADOR salvo prórroga o renovación del mismo.

V. - DURACIÓN Y CONDICIONES ECONÓMICAS

El presente contrato entrará en vigor el mismo día de su firma. La duración del mismo es de 30 días calendario, pudiendo ser renovado por el tiempo que estimen las partes.

VI. TABLA DE PRECIOS

TABLA PRECIOS DE ALQUILER DE COMPUTADORES		
CONTRATO RENOVABLE MESES CONSECUTIVOS	\$85,00 + IVA	POR 30 DÍAS Y POR EQUIPO WORKSTATION Garantía por Equipo: \$1100
CONTRATO RENOVABLE MESES CONSECUTIVOS	\$30,00 + IVA	POR 30 DÍAS Y POR MONITOR PLANAR Garantía por Equipo: \$150

Dicha cantidad será abonada mediante transferencia bancaria a la cuenta del ARRENDADOR en la misma fecha de firmado el contrato, en los primeros 3 días del mes.

El ARRENDATARIO, se compromete a depositar una garantía a nombre del ARRENDATARIO por DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, (2.350,00), para responder en caso de incumplimiento de sus obligaciones, que será devuelto a la finalización del contrato dentro de los 5 días siguientes a la recepción en las instalaciones del ARRENDADOR de los equipos objeto de este contrato. El cheque será devuelto cuando los equipos sean devueltos en su totalidad sin ningún daño.

VII. -RESPONSABILIDAD

El ARRENDADOR es el legítimo titular de los equipos objeto del presente contrato, pudiéndose garantizar que sobre los mismos no existe carga o gravamen de ningún tipo, y que estos funcionan correctamente al momento de entrega de los mismos.

El ARRENDADOR no puede responder de los daños directos o indirectos, por daño emergente o lucro cesante, interrupción del trabajo, avería, fallo o pérdidas, o que se deban a causa mayor, entendiéndose esta como aquella que sea consecuencia de hechos o circunstancias que estén fuera de su control, incluido, a título enunciativo y no limitativo, acción gubernativa, incendio, inundación, insurrección, terremoto, fallo técnico, motín, explosión, embargo, huelga legal o ilegal, escasez de personal o de material, interrupción del transporte



Av. De los Shyris N42-71 y Tomas de Berlanga

Correo: gerente@idkmanager.com – contabilidad@idkmanager.com

Teléfono 0984119294

Quito - Ecuador

de cualquier tipo, retraso en el trabajo, o cualquier otra circunstancia fuera del control de la empresa que afecte de cualquier modo a los servicios.

El ARRENDADOR no se hace cargo de las reparaciones de daños que tengan su origen en el mal uso de los equipos y los daños que provengan del incumplimiento de las instrucciones del fabricante.

El ARRENDADOR nunca se hará responsable del software y de los datos contenidos en los equipos entregados por el ARRENDATARIO cuando éstos se envíen a las instalaciones del ARRENDADOR, bien sean para reparar o como entrega por finalización del objeto de este contrato.

El ARRENDATARIO es responsable de los datos e información contenida en el PC y es expresamente su responsabilidad haber realizado una copia de seguridad de los datos previa al envío de los equipos a las instalaciones del ARRENDADOR.

El ARRENDADOR no está obligado a hacer ningún tipo de devolución por entregas anticipadas al vencimiento, el tiempo será el pactado por las partes.

EL ARRENDADOR se reserva el derecho de aceptar o no postergaciones en el tiempo de alquiler.

VIII. VI.- COMUNICACIONES

Las partes se obligan a comunicarse toda la información que pudiera ser necesaria para el correcto desarrollo de la prestación del servicio, cualquier cambio de domicilio o dirección de contacto deberá ser comunicado a la otra parte por escrito con una antelación mínima de 10 días hábiles.

IX. VII.- CESIÓN DE DERECHOS

Las partes no pueden ceder, enajenar o subrogar su posición contractual a favor de ningún tercero sin la autorización expresa y por escrito de la otra parte. Dicha autorización no será precisa si la cesión contractual se produce como consecuencia de una fusión, reorganización u otra operación de la transmisión a otra persona jurídica de la totalidad de los activos de la parte contraria.

X. VIII.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento por cualquier de las partes de cualquiera de las obligaciones que este contrato impone, facultará a la parte contraria a resolver de forma inmediata el presente contrato o exigir su cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios que proceda en ambos casos.

No obstante, el presente contrato se extinguirá, además de por las causas generales del Derecho, por las siguientes:

Por el incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente contrato. En tal caso no será necesario preavisar por la parte que decide la rescisión.

Por el transcurso de la duración del mismo.

Por ser declarados en situación de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores cualquiera de las partes.

Finalizado el contrato por cualquier causa el ARRENDATARIO deberá restituir inmediatamente los equipos, con todos los elementos integrantes y accesorios.

XI. IX.- ENTRADA EN VIGOR

El presente contrato entra en vigor, con toda la fuerza de obligar a las partes, a partir de la fecha de firma del mismo. Ambas partes acuerdan que el presente contrato surte todos sus efectos jurídicos a partir de la firma del mismo.



X.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato terminará en los siguientes casos:

1. Por terminación y no renovación del contrato
2. Por incumplimiento del pago mensual por parte del ARRENDATARIO por más de 5 días sin causa justificada y notificada con anticipación al correo del ARRENDADOR (ventas@idkmanager.com – contabilidad@idkmanager.com – gerente@idkmanager.com), con anticipación al ARRENDADOR. Si se diere este caso de incumplimiento del ARRENDATARIO, este deberá cancelar la tarifa diaria señalada en este contrato (10 dólares diarios por equipo), hasta la entrega de los equipos, sin perjuicio de los valores adeudados anteriormente
3. Por las causales previstas legalmente en el presente contrato;
4. Por causa fortuita o fuerza mayor;

XI.- JURISDICCIÓN.

El presente contrato se regirá por la ley ecuatoriana y para cualquier controversia que pudiera surgir entre las partes con respecto a su validez, ejecución, cumplimiento o resolución, total o parcial, las partes se someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del ARRENDADOR, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad, ambas partes leen el presente documento, que se extiende por duplicado ejemplar, y encontrándolo conforme lo firman en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

ALFONSO KUEN ARROYO
EL ARRENDADOR
C.I.:1756838551

ORELLANA ARELLANO LUIS DANILO
EL ARRENDATARIO
C.I.: 0201225323